

II. 지적내용

제 목 : 현금수지 검토 및 보증심사 소홀

처분대상자 : ① ●●●●
(관련인) ② ▲▲▲▲
③ ■■■■

처분종류 : ① 주 의
② 주 의
③ 주 의

처분사유

위 관련인은 ◆◆◆◆지점에서 (합자)□□□□(대표사원 ◇◇◇)에 대한 '00.00.00자 시설자금보증 00억원(총보증 00억원(유동화보증 00억원 포함))을 증액 취급하였습니다.

신용보증을 취급할 때에는 「신용보증규정」 제3조(보증원칙), 「보증심사운용요령」 제4조(보증심사원칙)에 따라 기업의 신용을 공정·성실하게 평가하여 신용이 있다고 판단되는 기업에게 보증을 적정하게 제공하여야 하고, 신용보증을 위한 심사를 할 때에는 관계 법령 및 규정 등에서 정한 사항을 검토하여 기업의 신용상태를 종합적으로 판단하여야 하며, 「보증심사방법 운용기준」 제17조(표준심사)에 따르면 현금수지현황을 검토시에는 최근 재무제표 및 조사기준일의 매출채권, 매입채무의 규모를 파악하여 적정성 및 심사기준일 현재 확정된 매출채권·매입채무를 결제기간별로 비교하여 단기현금흐름을 파악하여야 합니다.

그런데 위 관련인은 동사의 세금계산서합계표상 최근 0개월 매입액이 전분기 대비 00억원 증가하였으나 현금수지검토표상 조사된 매입채무는 오히려 00억원 감소하고 외상매입금은 당기말 대비 0% 수준에 불과하여 매입채무의 규모가 적정수준에 크게 미달함에도 이에대한 검토를 소홀히 하였습니다.

√ 매 입 액:('00년 0/0분기) 000억원 → ('00년 0/0분기) 000억원 (▲00억원)
√ 매입채무: (당기결산서) 000억원 → (조사기준일) 000억원 (▽00억원)
√ 외상매입금: (당기결산서) 000억원 → (조사기준일) 00억원 (당기대비 0% 수준)

그리고, 조사서상 구매조건을 반영한 적정 매입채무는 000억원 수준으로 매출채권 000억원을 초과함에 따라 단기현금흐름이 취약한 상태에서 매입채무 상환을 위한 외상매출금 000억원 중 관계회사 (주)◎◎◎◎◎◎에 대한 내부거래 매출채권 00억원의 회수 가능성 및 공사기간별 수금일정에 대한 검토를 소홀히 한 채 고액의 시설자금 보증을 취급하여 00일만에 보증조건 미이행 상태에서 당좌부도를 사유로 단기고액 부실이 발생하였습니다.

√ 적정 매입채무: 000억원(구매조건: 외상 00%, 결제기간 00일)
(최근 0개월 매입액 000억원×외상비율 00% = 000억원)

한편, 「시설자금에 대한 보증운용기준」 제6조(보증심사 검토사항) 및 「보증심사방법 운용기준」 제19조(심사의견)에 따르면 시설자금보증 취급시에는 일반적인 심사사항 이외에 자기자금 부담능력 등을 종합적으로 검토하여 적정하게 보증을 지원해야 하고, 단기 재무제표상 관계회사 대여금이 있는 경우 그 사유와 해소전망, 보증지원 타당성 등을 심사의견에 필수적으로 기재하여 종합적으로 기업신용을 판단해야 함에도,

위 관련인은 본건 시설에 필요한 총소요자금 00억원 중 자기자금 00억원을 보유자금 및 ●●●●●●공사 수입금으로 조달할 예정으로 조사하였으나, 본건 취급을 위해서는 당해 시설(토지)의 개인사채 선순위 근저당권 해지를 위한 자기자금 00억원이 추가로 필요함에도 이에 대한 검토가 없었으며, '00.0월 분양한 ■■■■■■■■■■(공사금액 000억원)공사와 관련하여 시행사인 관계회사 (주)○○○○○○○○의 단기대여금 00억원에 대하여 분양률 파악 등을 통한 회수가능성 검토를 소홀히 하였습니다.

이에 대하여 위 관련인은 세금계산서상 매입액의 변동 추이와 현금수지검토표상 매입채무의 변동 추이에 특이사항이 있는 경우 상환재원에 대한 구체적인 검토가 필요한 것은 사실이나, 본건은 '00.00.00자 발급된 보증서에 의해 공사가 00% 이상 진행된 상황에서 채권은행 사정으로 주채무실행이 지연되어 보증서 재발급을 위한 재조사 건으로 특이사항이 없는 한 보증서 발급을 할 수 밖에 없었고,

또한, 관계회사 (주)○○○○○○○○에 대한 단기대여금 00억원은 관계회사가 시행하고 동사가 시공하는 ■■■■■■■■■■와 관련한 시공사 부담금으로서 아파트건설 초기의 정상적인 투자금이며 추후 공사진행상황에 따라 대여금은 회수될 것으로 판단하였으나 본건이 보증서 재발급을 위한 재조사건으로 영업절의 현실과 시간적 제약 등으로 검토에 다소 미비점이 있었음을 인정하였습니다.

다만, 본건 시설(건물)은 00% 이상의 공사가 진행되어 채권은행을 통해 '00.00.00자 근저당권 설정등기청구권 보존을 위한 가처분이 이루어졌으며, 토지 매매가 및 건물 기투입자금 등을 감안시 시설자금 대부분은 회수 가능할 것으로 전망된다고 주장하였습니다.

판단컨대, 주채무 미실행해지 후 보증을 다시 취급할 때에는 결산기 경과기업에 대하여는 재조사를 하여야 하고, 현금수지 검토시에는 주요거래처에 대한 구매조건의 변동 없이 단기간에 매입채무의 변동 폭이 클 경우 그 원인과 적정성에 대하여 검토해야 함에도 이를 소홀히 하였으며, 관계회사 (주)○○○○○○○○이 시행하고 동사가 시공하는 ■■■■■■■■■■공사와 관련하여 단기대여금 00억원 외에도 내부거래매출이 최근 0개월간 00억원에 달하였음에도 분양율, 단기대여금 및 내부거래 매출채권의 회수 가능성과 이를 반영한 현금수지 검토를 소홀히 한 것은 잘못된 업무처리입니다.

하지만, 토지에 대해 0순위 00억원 설정(매입가 00억원, 0순위 채권최고액 00억원)되어 있고, 채권은행이 본건 시설 미준공 건물(공정을 약00%)에 대하여 대위등기 후 가처분 조치하여 향후 담보권으로 인정될 경우 부실금액의 상당부분이 회수될 것으로 예상되는 한편, 본건이 전액해지조건의 시설자금특례보증으로서 동사 매출액이 000억원 규모로 꾸준한 매출이 유지되었던 점과 종합신용등급이 K0로 비교적 양호했던 점은 인정됩니다.

따라서, 관련인 ●●●, ■■■은 단기현금흐름이 취약한 상태에서 자기자금 조달계획, 관계회사 단기대여금에 대한 검토를 소홀히 한 채 고액의 시설자금보증 취급 후 담보 미후취된 상태에서 00일만에 당좌부도로 단기고액부실 발생하여 「감사업무처리기준」 제32조 ①항에 의거 그 책임을 엄히 물어야 하나 상기 감안사항을 고려하여 「주의」 처분하고, 관련인 ▲▲▲은 본건 지적사항이 실무비중이 큰 사안인 점을 감안하여 「주의」 처분합니다.